

1500276-32.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... e confessou espontaneamente a pratica do crime de roubo majorado, na companhia do corréu RAFAEL, confirmando que conduzia a moto no momento da conduta, tal como descrito na denúncia.

Durante o seu interrogatório judicial, o réu RAFAEL também confessou a pratica do crime de roubo majorado, em comparsaria, reafirmando que utilizou um simulacro de arma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500276-32.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500276-32.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2018601/2022 - 2º Distrito

Policial de Praia Grande, 271/2022 - CPJ PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DE MIRANDA FERREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Segue sentença em 6 (seis) laudas.

Vistos.

MARCELO DE MIRANDA FERREIRA e RAFAEL ARAÚJO DE MIRANDA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes).

Consta da denúncia (fls. 74/76) que no dia 20 de janeiro de 2022, por volta de 14h, no Eco Ponto da Aviação, situado na Rua João Batista de Siqueira, nº 394 - Praia

Grande, MARCELO DE MIRANDA FERREIRA e RAFAEL ARAUJO DE MIRANDA, previamente ajustado e em comunhão de desígnios entre si, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, uma mochila contendo uma caixa de som portátil da Motorola, um aparelho de pressão, uma carteira com seis cartões bancários e a quantia de R\$ 210,00 em dinheiro, bem como um celular Motorola, tudo pertencente a vítima Marcelo Aguiar Nunes Silva.

A denúncia descreve que a vítima estava no interior do Eco Ponto do Bairro da Aviação, quando foi abordada por dois indivíduos que chegaram numa moto Yamaha Fazer 150 azul.

Os acusados anunciaram o assalto, exigindo a entrega de seus pertences, sendo que RAFAEL portava um simulacro de arma de fogo, com o qual intimidava o ofendido.

Após a subtração dos bens da vítima, a dupla fugiu no sentido da Rua Antônio Severiano de Andrade Silva, sendo que MARCELO conduzia a motocicleta e RAFAEL ia na garupa.

Em seguida, a vítima Marcelo Aguiar ligou para a Guarda Municipal e informou que havia sido assaltada.

Policiais Militares foram acionados pelo monitoramento eletrônico a respeito de uma motocicleta ocupada por dois indivíduos que teriam praticado um roubo no interior do Eco Ponto da Aviação.

Quando localizaram a referida moto, ela era ocupada apenas pelo motorista MARCELO, seu proprietário.

Os milicianos realizaram a abordagem, encontrando em seu poder a mochila do ofendido com pertences dele dentro.

Outra viatura localizou RAFAEL, que além de carregar a caixinha de som da vítima, ainda estava na posse do simulacro de arma de fogo utilizado no assalto.

Feito contato com o ofendido, ele reconheceu os indivíduos abordados, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do crime de roubo, bem como reconheceu os objetos com eles apreendidos como sendo de sua propriedade, salientando que a quantia em dinheiro subtraída não foi recuperada.

Desta forma, os indiciados foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Nos interrogatórios da fase policial, os acusados informaram sobre o desejo de somente se manifestarem em juízo (fls. 11 e 13).

Denúncia recebida às fls. 80/81.

Respostas à acusação de fls. 146/147 (RAFAEL) e 187/188 (MARCELO).

Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 189).

Na audiência de instrução foram todados os depoimentos da vítima Marcelo Aguiar, das testemunhas e no fim, os réus foram interrogados. Foi concedido prazo para apresentação de alegações finais por meio de memoriais escritos (termo de fl. 224).

Memoriais do Ministério Público, em que o Parquet pugna pela condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 219/221).

Memoriais da Defesa (Defensoria Pública), postulando pelo reconhecimento da confissão espontânea, benefícios no tocante às penas e fixação de regime prisional diverso do fechado com a detração do tempo de prisão cautelar já cumprido.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva é atestada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1 e 10), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição de apreensão (fls. 7/8), fotografia (fl. 19), bem como pela prova oral colhida, além da confissão espontânea dos réus MARCELO e RAFAEL.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu MARCELO disse que a motocicleta YAMAHA FAZER utilizada no assalto é de sua propriedade e confessou espontaneamente a prática do crime de roubo majorado, na companhia do corréu RAFAEL, confirmando que conduzia a moto no momento da conduta, tal como descrito na denúncia.

Durante o seu interrogatório judicial, o réu RAFAEL também confessou a prática do crime de roubo majorado, em comparsaria, reafirmando que utilizou um simulacro de arma de fogo para subjugar a vítima.

De outra banda, vítima Marcelo Aguiar Nunes Silva e testemunhas (policiais militares) somente corroboram a dinâmica do crime.

Da prova oral colhida sob o crivo das partes e o seu cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a existência material do crime descrito na denúncia e a responsabilidade penal dos réus.

A declaração da vítima em conjunto com a confissão espontânea dos réus, deve ser prestigiada, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal.

Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, devem ser aceitas sem restrições.

Não bastasse, os policiais militares narraram a abordagem dos réus logo após a comunicação do delito e a apreensão do simulacro de arma de fogo e de parte dos bens subtraídos da vítima mediante grave ameaça em poder dos comparsas.

A causa de aumento referente ao concurso de pessoas também está amparada em prova cabal, notadamente pelo firme relato da vítima Marcelo Aguiar Nunes Silva e confissão espontânea dos réus MARCELO e RAFAEL, confirmando os fatos narrados na exordial acusatória.

Comprovadas materialidade e autoria, passa-se à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria penal (circunstâncias judiciais), fixo a pena-base para ambos os réus, em razão da não recuperação de parte dos bens

subtraídos (dinheiro, relógio e perfume), conforme relatado pelo ofendido em seu depoimento (consequências do crime), em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase (circunstâncias legais), constato que ambos os réus fazem jus à circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo o réu RAFAEL é reincidente específico (fl. 93), não havendo de se falar no seu caso em mera compensação, o que demanda um incremento superior ao mínimo, haja vista a persistência do réu RAFAEL na mesma senda delitativa, com a prática reiterada do mesmo crime grave.

Oportuno consignar que, a rigor, na literalidade do artigo 67 do Código Penal, estipulou o legislador, de um lado, a reincidência como circunstância preponderante, não se podendo, de outro, tratar a situação pontual da confissão como um elemento integrante da personalidade do agente.

Portanto, as penas do réu RAFAEL sofrem um agravamento de 1/6 (um sexto), passando a ser de 5 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, ao passo que as penas do réu MARCELO retornam ao patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na derradeira fase da dosimetria penal, incide a causa de aumento de pena do concurso de agentes (comparsaria), razão por que majoro as penas anteriormente aplicadas em 1/3 (um terço), passando a ser de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso, para o réu RAFAEL.

Já em relação ao réu MARCELO, com o aumento, suas penas passam a ser de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no piso.

À míngua da existência de outras circunstâncias modificadoras das penas, torno as penas anteriores em definitivas.

O regime inicial deve ser o fechado para ambos os condenados, inclusive por ser o único possível, uma vez que se cuida o réu RAFAEL de reincidente específico, a evidenciar, pelo critério subjetivo, a periculosidade na personalidade do réu, afeito à prática de crimes patrimoniais cruentos.

Ademais, a fixação do regime mais gravoso para os dois também é reflexo da gravidade ínsita ao caso, consoante verificado das circunstâncias judiciais negativas (cf. artigo 33, § 2º, "a" e § 3º, c/c artigo 59, III, do Código Penal).

Em vista da natureza do crime, da quantidade de pena e da reincidência específica do réu RAFAEL, não há margem legal para o deferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos (artigo 44, caput, II, e § 3º, do Código Penal) nem a concessão de sursis.

E, por entender ainda presentes os pressupostos, fundamentos e condições da prisão preventiva dos réus, nego o direito de recorrerem em liberdade. Oficie-se.

Por fim, inviável o pedido de detração, pois, apesar de o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, dispor que o tempo de prisão provisória deva ser computado para fim de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução analisar melhor a questão, por deter mais informações sobre os condenados, como a análise do requisito subjetivo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para

i) condenar o réu MARCELO DE MIRANDA FERREIRA como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso (20/01/2022) atualizado pela Tabela Prática do TJSP. Nego o direito de o réu MARCELO recorrer em liberdade. Oficie-se.

ii) condenar o réu RAFAEL ARAÚJO DE MIRANDA como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado), à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso (20/01/2022) atualizado pela Tabela Prática do TJSP. Nego o direito de o réu RAFAEL recorrer em liberdade. Oficie-se.

Condeno cada réu no pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesps, com a eventual ressalva prevista no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

- Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitiva;
- Intime-se para pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias;
- Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- Oficie-se o órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD), fornecendo as informações sobre a condenação.

P.I.C.

Praia Grande, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA